

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2611/2533

นายเฉลิม ศรีประเสริฐ กับพวก

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

บริษัทเงินทุนธिरชัยทรัสต์ จำกัด

ผู้คัดค้าน

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามเงินทุน

จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนธिरชัยทรัสต์ จำกัด ผู้

คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 99)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2526 ระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามเงินทุน จำกัด จำเลยที่ 1 กับบริษัทธिरชัยทรัสต์จำกัด ผู้รับโอน (ผู้คัดค้าน) เสียตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านชดเชยราคาเป็นเงิน 6,761,375 บาทพร้อม

ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า คำขอเรื่องดอกเบี๋ยของผู้ร้องในกรณีชดใช้ราคา แทนนั้นให้ยกเสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 89)

ผู้คัดค้านฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91,94)

ผู้คัดค้านได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์ มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 76,82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้คัดค้านหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 6,761,375 บาท มาวาง จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้คัดค้านหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 6,761,375 บาท มาวาง จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ